



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

1 במאי 2023

1620

י' באייר התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק הכניסה לישראל (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"ג–2023 1030

הצעת חוק הכניסה לישראל (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"ג-2023

הוראת שעה

1. בתקופה שעד תום ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה, יקראו את סעיף 3א(ב1) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952¹, כך שאחרי פסקה (וא) יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

מזמן לזמן פרסמה הרשות הודעות המאריכות את תקופת ההיערכות. בשנת 2021, עקב ירידת התחלואה בקורונה בישראל והגדלת כמות הטיסות הנכנסות למדינה, נמצא כי מספר העובדים הזרים לסיעוד להשמות לישראל חזר להיות כפי שהיה קודם תחילת מגפת הקורונה. כמו כן נמצא מספר רב של עובדי סיעוד זרים שכבר שהו בישראל, אשר טרם סיימו את תקופת ההעסקה המרבית המותרות להם לפי חוק ושהיו פנויים להשמות חדשות כדין. אי לכך ניתנה הודעה על הפסקת תקופת ההיערכות ליציאה מישראל של עובדי הסיעוד הזרים האמורים, ונמסר כי עליהם לצאת מישראל עד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021).

בעקבות כך התקבלו ברשות פניות רבות ממטופלים סיעודיים ומבני משפחותיהם, ולפיהן נוצר קשר טיפולי משמעותי בין עובדי סיעוד זרים שלגביהם ניתנה תקופת ההיערכות הארוכה, לבין המטופלים הסיעודיים שבהם הם טיפלו בתקופה זו.

לפיכך, וכדי למנוע ניתוק קשר טיפולי ארוך טווח שנוצר בהסתמך על הודעות הרשות בעניין תקופות היערכות מוארכות ליציאה מישראל של עובדי הסיעוד הזרים הנזכרים לעיל, תוקן סעיף 3א(ב1) לחוק, באופן שאפשר הארכת רישיון לישיבת ביקור של עובדי סיעוד זרים במקרים שבהם נוצר קשר טיפולי הדוק בין העובד הזר למטופל הסיעודי בתקופת ההיערכות שניתנה בשל מגפת הקורונה, לאחר שבקשות הארכה שהגישו לפי סעיף 3א(ב1) לחוק נדחו בתקופה זו. התיקון האמור נקבע כהוראת שעה לארבעה חודשים, בחוק הכניסה לישראל (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"א-2021 (ס"ח התשפ"א, עמ' 378), אשר פורסם ביום י"ב באב התשפ"א (21 ביולי 2021) (להלן – הוראת השעה הראשונה).

כמו כן, בעקבות המשך מתן תקופות היערכות בשל התפרצויות נוספות של מגפת הקורונה אשר גרמו שוב לקשיים והגבלות בקשר לכניסה ויציאה מישראל, תוקן סעיף 3א(ב1) לחוק פעם נוספת, באופן שאפשר הארכת רישיון לישיבת ביקור של עובדי סיעוד זרים במקרים שבהם נוצר קשר טיפולי הדוק בין העובד הזר למטופל הסיעודי בתקופת ההיערכות הנוספת שניתנה כאמור, לאחר שבקשות הארכה שהגישו לפי סעיף 3א(ב1) לחוק נדחו באותה תקופה. התיקון האמור נקבע גם הוא כהוראת שעה לארבעה חודשים, בחוק הכניסה לישראל (הוראת

כללי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן – החוק), מסדיה, בין השאר, את כניסתם של זרים לישראל ואת שהייתם בה, ובכלל זה את כניסתם ושהייתם של זרים לצורך העסקתם לתקופות זמניות, אשר בסיומן עליהם לעזוב את המדינה.

כמו כן קובע החוק הוראות שונות המסדירות את ההעסקה הזמנית של זר המועסק בישראל לצורך מתן טיפול סיעודי (להלן – עובד סיעוד זר), אשר בעניינו דנה הצעת חוק זו. סעיף 3א(ב1) לחוק מסמין את שר הפנים (להלן – השר), להאריך רישיון לישיבת ביקור של עובד סיעוד זר לצורך התחלת טיפול במטופל סיעודי חדש, גם לאחר שהעובד הזר סיים את תקופת ההעסקה המרבית המותרות לו לפי החוק, וזאת מטעמים הומניטריים מיוחדים וחריגים המתקיימים במטופל הסיעודי (להלן – הארכה). בקשות הארכה אלה עשויות להידחות, בין השאר, בשל אי-עמידה בתנאי הסף שבסעיף, או בשל טעמים מהותיים שנמצאו לאחר שקיים דיון בבקשה בוועדה המייעצת שהוקמה לפי סעיף 3א(ב1) לחוק.

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והמגפה שנוצרה בעקבותיה, הוטלו בעולם כולו, ובישראל בייחוד, הגבלות שונות על האוכלוסייה במטרה למנוע את התפשטות המגפה, לרבות הגבלות על כניסה למדינות ויציאה מהן. בעקבות כך הצטמצם בתקופת ההגבלות גם מספרם של עובדי סיעוד זרים חדשים שנכנסו לישראל.

צמצום מספרם של עובדי הסיעוד הזרים החדשים בעקבות מגפת הקורונה כאמור, יצר צורך חריג ובלתי-צפוי לתת פתרונות טיפול זמניים לאוכלוסיית המטופלים הסיעודיים בישראל, המחזיקים בהיתר להעסקת עובד זר לסיעוד לפי סעיף ויג לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991.

לנוכח האמור, החל בחודש מרץ 2020, שהוא המועד שבו החלה הטלת עיקר ההגבלות, הודיעה רשות האוכלוסין וההגירה (להלן – הרשות), כי החליטה על מתן תקופת היערכות ליציאתם מישראל של עובדי סיעוד זרים שבקשות הארכה לגביהם נדחו כאמור, שבה לא תיאכף הדרישה ליציאתם מישראל (להלן – תקופת היערכות). הודעות על תקופת היערכות ליציאה מישראל כאמור ניתנו גם לגבי עובדי סיעוד זרים שהחלטה סופית של ערכאה שיפוטית קבעה כי עליהם לצאת מישראל במרץ 2020 או לאחריו.

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשפ"ג, עמ' 62.

"הגורם המוסמך" – כהגדרתו בסעיף קטן (ב)(2);

"הלך משפטי" – ערר כמשמעותו בסעיף 13כד, ערעור מינהלי לפי סעיף

13זלא, או בקשת רשות ערעור לפי סעיף 12(א) לחוק בתי משפט

לעניינים מינהליים, התש"ס-2000²;

דברי הסבר

בשנת 2011, בחוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 20), התשע"א-2011, נוסף סעיף קטן (ב1) לסעיף 3א לחוק. לפי סעיף קטן זה, השר רשאי להאריך רישיון לישיבת ביקור של עובד סיעודי מעבר לתקופת ההעסקה המרבית, אף אם לא התקיימו תנאי סעיף 3א(ב) לחוק הנזכרים לעיל, דהיינו, כאשר מתבקשת עבודתו של העובד הזר לשם תחילת העסקתו אצל מטופל סיעודי חדש. סמכות זאת קיימת לשר רק אם התקיימו תנאי הסף המפורטים בסעיף קטן (ב1) האמור, אשר נוספו בעיקרם לסעיף 3א לחוק בשנת 2018, בחוק הכניסה לישראל (תיקון מס' 32), התשע"ח-2018. תנאי סף אלה הם תנאים עקרוניים וחשובים ביותר, אשר נועדו לשמור על מדיניות ההגירה של ישראל על ידי צמצום מספר העובדים הזרים שיהיו רשאים לבקש להאריך את תקופת עבודתם בישראל מעבר לתקופות הרגילות המותרות על פי החוק, וכן לתמרץ עובדי סיעוד זרים להתמיד בעבודתם אצל מטופלים סיעודיים לאורך כל תקופת עבודתם בישראל.

כמו כן נקבעו בפסקה (ו1) של סעיף 3א(ב1) לחוק, תנאי סף מעטים יותר מאלה שנקבעו בפסקה (1) של אותו סעיף, כדי לתמרץ עובדי סיעוד זרים שאינם עומדים בתנאי הסף שבפסקה (1), לטפל בקבוצה המצומצמת של מטופלים סיעודיים בעלי מוגבלויות קשות ביותר, שהם מתחת לגיל פרישת חובה.

עם זאת, ובלי לגרוע מהחשיבות והנחיצות של תנאי הסף כאמור, מוצע כי לנוכח הנסיבות החריגות והבלתי צפויות שהתקיימו בשל מגפת הקורונה העולמית והשלכותיה ארוכות הטווח, ולאחר מכן בשל חילופי הכנסת והממשלה, יש לשוב ולאפשר לשה באופן זמני, להאריך רישיונות לישיבת ביקור של עובדי סיעוד זרים אף על פי שלא שהתקיימו לגביהם כל תנאי הסף שבפסקה (1) לסעיף 3א(ב1) לחוק, וזאת בשל העסקתם אצל מטופלים שהסתמכו על תקופת ההיערכות הארוכה שניתנה כאמור בחלק הכללי של דברי ההסבר. לכן מוצע לקבוע, פעם נוספת ואחרונה, הוראת שעה שתעמוד בתוקפה למשך ארבעה חודשים, שבמהלכם ייבחנו שוב בקשות הארכה של עובדי סיעוד זרים, שנדחו במהלך התקופה שבה התקיימו הנסיבות החריגות כמתואר לעיל, ויהיה ניתן לאשרן אף אם לא התקיימו כל תנאי הסף האמורים, ובלבד שעמדו בתנאים המוצעים בהצעת החוק.

לפסקה (ב1)(א) המוצעת

מוצע להגדיר מונחים שבהם נעשה שימוש חוזר בפסקה (וב) המוצעת לסעיף 3א(ב1) לחוק.

שעה – נגיף קורונה הקורונה החדש), התשפ"ב-2022 (ס"ח התשפ"ב, עמ' 1156), אשר פורסם ביום כ"ג באלול התשפ"ב (19 בספטמבר 2022) (להלן – הוראת השעה השנייה).

עם זאת, גם לאחר פקיעת הוראת השעה השנייה, ובין השאר בשל השלכות מגפת הקורונה וחילופי הכנסת והממשלה, ניתנו תקופות היערכות נוספות ליציאה מישראל של עובדי הסיעוד הזרים שבקשות בעניינם לפי סעיף 3א(ב1) לחוק נדחו כאמור וזאת עד יום כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023). כעת, משהוקמה הממשלה החדשה, ובשל ביטול ההגבלות שנקבעו בעקבות מגפת הקורונה, בכונת הרשות לסיים את תקופות ההיערכות שניתנו, באופן סופי, ולא להאריך מעבר למועד האמור.

עם זאת, בהתחשב בקשר הטיפולי שנוצר בין עובדי הסיעוד הזרים שתקופות ההיערכות חלו לגביהם, לבין מטופליהם, מוצעת כעת הוראת שעה דומה להוראת השעה השנייה ומאותן סיבות. על פי המוצע, תאפשר הוראת השעה בחינה מחדש ואישור של בקשות הארכה של מטופלים שנדחו בתקופת ההתמודדות של המשק עם השלכות מגפת הקורונה, באופן חריג, במקרים שבהם הקשר הטיפולי בין המטופל המבקש לעובד הזר נמשך מעל שלושה חודשים בהסתמך על תקופות ההיערכות שניתנו כאמור, ובלבד שבתחילת התקופה הקובעת, העובד הזר לא שהה בישראל מעל התקופה המרבית המוצעת, הכול כמפורט להלן.

סעיף 1 סעיף 2 לחוק ותקנות הכניסה לישראל, **כללי** התשל"ד-1974, קובעים הוראות שונות בנוגע לאשרות ולרישיונות הישיבה הנדרשים מזרים לשם כניסתם לישראל או שהייתם בה, ובכללן הדרישה מעובד זר להחזיק ברישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני), ובו יצוין הענף שבו העובד זר רשאי לעבוד בישראל.

הוראות החוק קובעות הגבלות שונות על משך תקופת עבודתו של העובד הזר בישראל. סעיף 2 לחוק קובע כי רישיון לישיבת ביקור יינתן לשלושה חודשים, וסעיף 3א(א) לחוק קובע כי אם הרישיון ניתן לעובד זר – רשאי השר להאריכו לתקופות נוספות של עד חמש שנים. סעיף 3א(ב) לחוק קובע כי אם רישיון לישיבת ביקור ניתן לעובד סיעודי זר – רשאי השר להאריכו מעבר לחמש שנים ושלושה חודשים (להלן – תקופת העסקה מרבית), אם התקיימו תנאי הסעיף: העובד הזר הועסק במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל, ברציפות, במשך השנה שבתוכה לפני תום תקופת ההעסקה המרבית, וניתנה חוות דעת של גורם מוסמך כי הפסקת העסקתו תפגע קשות במטופל.

² ס"ח התש"ס, עמ' 190.

"התקופה הקובעת" – התקופה שמיום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022).

(ב) על אף האמור בפסקה (1), שר הפנים רשאי להאריך את רישיון הישיבה של עובד זר לשם המשך טיפול במטופל סיעודי, אם התקיימו התנאים שלהלן, והכול אף אם לא התקיימו התנאים המנויים בפסקה (א)(1) עד (ד), ובלבד שביום ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020), לא עברו 13 שנים מיום כניסתו לישראל לראשונה של העובד הזר לעבודה בענף הסיעוד:

(1) במהלך התקופה הקובעת התקיים אחד מאלה:

(א) נקלטה במערכת הממוחשבת של רשות האוכלוסין וההגירה בקשה להאריך את הרישיון או שניתנה החלטה לדחות את הבקשה;

(ב) ניתנה החלטה לאשר את העסקתו של העובד אשר חלפו יותר מ-51 חודשים אך לא יותר מ-63 חודשים מיום כניסתו לישראל לראשונה באשרת עובד זמני בענף הסיעוד, אף אם במועד הגשת חוות הדעת לפי פסקת משנה (2) טרם חלפו 63 חודשים מיום כניסתו לראשונה כאמור;

(2) המטופל הסיעודי הגיש בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק הכניסה לישראל (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), התשפ"ג–2023, חוות דעת בכתב מהגורם המוסמך, שניתנה לאחר שהגורם המוסמך נפגש עם המטופל במקום מגוריו במהלך שלושת החודשים האמורים, וקובעת כי התקיימו כל אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

החוק יחולו רק לגבי מטופלים ועובדים זרים אשר הסתמכו על אותה תקופת היערכות, שכן סביר להניח שבמהלך תקופה זו נוצר קשר טיפולי משמעותי וארוך יחסית בין העובדים הזרים לבין המטופלים הסיעודיים שהעסיקו אותם בהסתמך על תקופת ההיערכות שניתנו לגביהם.

כאמור בפסקה (א1)(ב2) המוצעת לסעיף 3א(ב1) לחוק, אחד מהתנאים להקלות לפי הצעת החוק הוא שהגורם המוסמך ביקר בבית המטופל הסיעודי ונפגש איתו בתקופת הוראת השעה.

לפסקה (א1)(ב) המוצעת

כמוסבר בהרחבה בחלק הכללי של דברי ההסבר לנוכח הנסיבות המיוחדות והבלתי צפויות שנוצרו בשל מגפת הקורונה העולמית, והסתמכות המטופלים הסיעודיים על תקופת ההיערכות שניתנו כמפורט לעיל, מוצע לקבוע כי בתקופת הוראת השעה, לא יחולו תנאי הסף הקבועים בסעיף 3א(ב1)(א) עד (ד) לחוק – תנאים שעניינם התמדת העובד הזר בעבודתו אצל מטופל סיעודי קודם במשך 24 חודשים לפחות, סיום העסקתו של העובד הזר המבוקש אצל המטופל הסיעודי האחרון לפני הגשת הבקשה לפי הסעיף האמור, בעקבות פטירתו של המטופל או מעבר של המטופל לבית אבות, הגבלה לגבי מספר השנים שחלפו, בעת הגשת בקשת ההארכה, מיום כניסתו לראשונה של העובד הזר לישראל, וכן הגבלה שלפיה ניתן להאריך רישיון לישיבת ביקור של עובד זר לפי סעיף זה פעם אחת בלבד.

להגדרה "גורם מוסמך" – מוצע להפנות להגדרת המונח בפסקה (2) לסעיף 3א(ב) לחוק: "עובד סוציאלי בעל כישורים כפי שקבע שר הפנים, רופא או אח מוסמך או עובד סוציאלי שיש לו שלוש שנות ותק לפחות והוא בעל תפקיד בכיר (להלן – חוק שירות התעסוקה), בלשכה פרטית בעלת היתר מיוחד לתיווך ולטיפול בעובדים זרים בענף הסיעוד לפי סעיף 65 לחוק האמור";

להגדרה "הליך משפטי" – מונח זה נזכר בפסקת משנה (ג) של סעיף 3א(ב1)(א) המוצע. מדובר בהליך אשר מוגש לשם תקיפה של החלטה הדוחה בקשה להארכת רישיון לפי סעיף 3א(ב1) לחוק. הליכים אלה הם: ערר לפי סעיף 13ב לחוק, ערעור מינהלי כאמור בסעיף 13א לחוק, או בקשת רשות ערעור לפי סעיף 12(א) לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000;

להגדרה "התקופה הקובעת" – הגדרה זו נועדה לתחום את התקופה שלגביה יחולו ההקלות לפי הוראת השעה. מוצע שהתקופה הקובעת תתחיל בחודש מרץ 2020, מאחר שתחילת תקופת ההיערכות חלה בחודש זה. בהתאם לכך שתקופת ההיערכות האחרונה מסתיימת, כאמור בחלק הכללי של דברי ההסבר, ביום כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023), מוצע כי התקופה הקובעת תסתיים ביום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022). כך תקופת ההיערכות האחרונה תינתן רק למי שהגיש את בקשת ההארכה (שנדחתה) עד לאותו מועד, וההקלות המוצעות בהצעת

(א) העובד הזר הועסק בפועל במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל אשר הגיש לגביו את הבקשה שהתקיימו לגביה הנסיבות המפורטות בפסקת משנה (ב)(1) או בפסקת משנה (ג), במהלך התקופה הקובעת או בחלקה, ברציפות, עד למועד מתן חוות הדעת;

(ב) הפסקת העסקתו של העובד הזר במתן טיפול סיעודי לאותו מטופל עלולה לגרום לפגיעה קשה במטופל;

(ג) על אף האמור בפסקת משנה (ב)(1), שר הפנים רשאי להאריך רישיון בהתאם להוראות פסקה משנה (ב) אף אם ההחלטה לדחות את הבקשה להאריך ניתנה לפני התקופה הקובעת, ובלבד שהוגש נגד החלטת הדחייה, לא יאוחר מתום התקופה הקובעת, הליך משפטי שהתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) נקבע בהליך המשפטי כי על העובד הזר לצאת מ ישראל בתקופה הקובעת או לאחריה;

(2) נקבע בהליך המשפטי, בתקופה הקובעת או לאחריה, כי הבקשה להאריך את הרישיון תוחזר למשרד הפנים לעיון מחדש;

(3) ההליך המשפטי תלוי ועומד:

ד ב ר י ה ס ב ר

את הבקשה, עלולה לפגוע במטופל האמור, וזאת בדומה להוראה הקבועה כיום בסעיף 3א(ב)(2) לחוק.

לפסקה 3א(ב)(1) המוצעת

מוצע לקבוע כי נוסף על המטופלים הסיעודיים שבקשותיהם נדחו בתקופה הקובעת כאמור בפסקה 3א(ב)(1) המוצעת לסעיף 3א(ב)(1) לחוק, תחול הוראת השעה גם במקרים שבהם הוגשו, עד תום התקופה הקובעת, הליכים משפטיים נגד החלטת דחייה של בקשת הארכה מכוח סעיף 3א(ב)(1) לחוק, שניתנה לפני התקופה הקובעת וזאת בתנאי שהתקיים אחד מאלה לגבי ההליכים המשפטיים:

(א) נקבע במסגרת ההליך המשפטי כי על העובד הזר לצאת מ ישראל בתקופה הקובעת או לאחריה;

(ב) נקבע, בתקופה הקובעת או לאחריה, במסגרת הליך משפטי, כי הבקשה תוחזר למשרד הפנים לעיון מחדש;

(ג) ההליך המשפטי תלוי ועומד.

מוצע להחיל כאמור את הוראת השעה גם בנסיבות שבהן בקשת ההארכה נדחתה במסגרת הליך משפטי, משום שהודעות על תקופת ההיערכות חלו גם לגבי עובדי סיעוד זרים שהחלטה שיפוטית קבעה כי עליהם לצאת מ ישראל בתקופה הקובעת או לאחריה. לכן, המטופלים הסיעודיים שהעסיקו עובדים זרים אלה, עשו זאת בהסתמך על הודעות ההיערכות.

כמו כן, מוצע להחיל את הוראת השעה גם בנסיבות שבהן נקבע בהליך המשפטי על החזרת הבקשה לעיון מחדש של הרשות או בנסיבות שבהן ההליך המשפטי תלוי ועומד. זאת מאחר שגם במקרים אלה התקיימו במהלך התקופה הקובעת תקופות היערכות שלא נאכפה בהן יציאתם של עובדי סיעוד זרים.

במקום התנאים האמורים, מוצע כי הסמכות מכוח הוראת השעה תהיה נתונה לשר רק לגבי עובדי סיעוד זרים שבתחילת התקופה הקובעת, כלומר, במועד תחילת עיקר ההגבלות שהוטלו בעקבות מגפת הקורונה, לא עברו 13 שנים מיום כניסתם לראשונה לישראל לצורך עבודה בענף הסיעוד.

כמו כן, מוצע לקבוע שני תנאים נוספים שרק בהתקיימם יהיה רשאי השר, בתקופת הוראת השעה, לאשר בקשות הארכה מטעמים הומניטריים מיוחדים.

תנאי אחד הוא כי בתקופה הקובעת, קרי מתחילת חודש מרץ 2020 ועד סוף חודש דצמבר 2022, ניתנה החלטה לדחות את בקשת ההארכה (פסקה 3א(ב)(1) המוצעת לסעיף 3א(ב)(1) לחוק). מוצע לקבוע תנאי זה כדי לוודא שהאוכלוסייה שלגביה יחולו ההקלות המוצעות לעיל בתקופת הוראת השעה, תהיה אוכלוסיית המטופלים הסיעודיים שהעסיקו עובדים זרים בהסתמך על תקופות ההיערכות שפורסמו בעקבות המגפה והשלכותיה, במשך תקופה של שלושה חודשים לפחות, כמוסבר לעיל בדברי ההסבר להגדרה "התקופה הקובעת", בפסקה 3א(א) המוצעת.

תנאי שני הוא כי המטופל הסיעודי הגיש בתוך שלושה חודשים מיום פרסומה של הוראת שעה זו, חוות דעת של גורם מוסמך (פסקה 3א(ב)(2) המוצעת לסעיף 3א(ב)(1) לחוק). על חוות הדעת לקבוע כי העובד הזר שלגביו מוגשת בקשת ההארכה הועסק בפועל בישראל אצל המטופל שהגיש את הבקשה, במהלך התקופה הקובעת או בחלקה (בהסתמך על תקופות ההיערכות שניתנו), וכי הקשר ביניהם נמשך עד למועד מתן חוות הדעת. כמו כן, מוצע כי על חוות הדעת לקבוע כי הפסקת העסקתו של העובד הזר במתן טיפול סיעודי למטופל שהגיש לגביו

